< DISTINCTIO XLV >

pr. *Sequitur*: Hic intitulatur xlv. distinctio in qua magister viiii. capitulum apostolice regule prosequitur, scilicet ‘oportet episcopum esse non percussorem’. Et primo inducit multa capitula ad probandum quod episcopi uel alii prelati ecclesiarum non debent aliquem percutere uel uerberare, postea pro alia parte allegat multa alia capitula. Distingue ergo breuiter: Percussio siue uerberatio alia est spiritualis, alia corporalis. Spiritualis est que fit inutili sermone, scilicet cum indiscretus prelatus inutili sermone infirmorum corda percutit. Hec ex toto inhibetur, quia mortale peccatum est, ut infra e. c. ult. Corporalis est illa que fit manu corporaliter percutiendo. Set hec alia fit ex malitia, id est ex odio uel ut uerberans timeatur. Hec similiter inhibetur, quia mortale peccatum est et depositionem inducit, ut infra e. Quid autem, Episcopum, Cum beatus. Alia fit causa correctionis, scilicet ut uita hominum corrigatur. Hec licita est omnibus habentibus potestatem in sibi subiectos, ut infra e. Cum beatus et Qui et di. xxxv. Ante et v. Q. vi. Quia et xxiii. Q. iiii. Ea uindicta et Q. v. Circumcelliones, Prodest. Eo tamen excepto quod episcopus propria manu neminem debet tangere uerberando uel percutiendo, ut di. lxxxvi. Non liceat, set per alium licite subicit peccantes uerberibus, ut v. Q. v. Illi qui et Q. vi. Quia et infra e. Cum beatus et Qui. Set et circa subditos et crimina distinctio est adhibenda. Nam pueri et positi in minoribus ordinibus licite uerberantur etiam pro minoribus culpis nedum pro

---

pr. **3** scilicet] q (*part. ras.*) *add.* Lu | episcopum] quod īn̄ Lu percussorem] persecutorem Lu **4** capitula *om.* Lu **5** non M^{pc} | debent] debet Lu **6** pro] per Vp^{ac} | allegat – alia^{2} *marg.* Vp | alia^{2} *dupl.* Vp **7** breuiter] generaliter Lu **8-9** fit – sermone^{1}] inutili sermone fit Lu **9** indiscretus] indiscretis Lu^{ac} **10** ex – inhibetur] inhibetur ex toto Fu inhibetur] prohibetur Lu **11** ut *om.* Fu | est^{2} *om.* Lu **12** illa] alia Fu^{pc} alia fit] aliter fit Lu **13** ex^{2} *om.* Fu | uerberans] uerberis Vp : uerberantur Lu^{ac} | Hec] simpliciter *add. et exp.* Lu **14** inhibetur] ar. *add.* Lu | est *om.* Fu **15** autem] enim Fu (*super ras.*) : qui Lu **16** Alia] aliter Lu **17** Hec] Hoc Pd | est] in *add.* Lu **18** subiectos] sub’tos M : subditos Lu **18-19** Qui et *om.* Fu **20** Circumcelliones] Circumcisiones Lu **23** alium] aliud Lu **24** e] c Lu **25** et^{2} *om.* Lu | distinctio est] distinctionem Pd **26** Nam Fu^{pc} | pueri] pı̄ı̄ Lu | ordinibus *supra lin.* Fu **27** pro^{2} *om.* Lu

---

pr. **3** cf. I Tim 3,3 **11** D.45 c.18 **15-16** D.45 c.1, c.7, c.8 **18** D.45 c.8, c.3 **19** D.35 c.9 | C.5 q.6 c.3 **19-20** C.23 q.4 c.51 **20** C.23 q.5 c.1, c.4 **22-23** D.86 c.25 **24** C.5 q.5 c.4 | C.5 q.6 c.3 | D.45 c.8, c.3

maioribus, ut di. xxxv. Ante et infra e. § Salomon. Maiores et positi in maioribus ordinibus non debent uerberari nisi pro maioribus culpis, ut di. xxxv. Ante et infra e. Cum beatus. Hec autem distinctio est habenda tantum de secularibus clericis, quia alii ut monachi uel canonici regulares secundum regulas suas subiciuntur uerberibus etiam pro leuibus peccatis. Set et illud nota quod clerici sponte aliorum crimina confitentes indifferenter subiciuntur uerberibus, si res exigat tales recipi in testimonium, ut v. Q. v. Illi. Si ergo preter hanc distinctionem aliquis uerberat alium, iniuriarum tenetur; et si ille est clericus, sacrilegium committit, ut xvii. Q. iiii. Si quis suadente, nisi forte ex ignorantia, uel ioco, uel nisi aliquis illorum casuum excuset illum, quos Alexander connumerat in extra. Sicut dignum.

c.1 *Quid autem* usque *timeri*: uitium notat. *canones dicant*: scilicet quod sunt deponendi. *cum omni patientia*: ad hoc inducit auctoritatem Apostoli. *noua*: Simile xxiii. Q. v. Ad fidem, set xxiii. Q. iiii. Quis nos, contra, et Q. vi. Iam uero, contra. Set in diuersis casibus loquuntur, quia hoc loquitur de illis qui numquam fidem susceperunt, illa uero capitula loquntur de illis qui fidem iam susceptam reliquerant. Set ad fidem suscipiendam nullus debet cogi, ut hic et infra e. De Iudeis et xxiii. Q. v. Ad fidem. Set ad susceptam retinendam cogendus est quis, ut ibi dicitur et infra e. De Iudeis. Vel

---

28 § *om*. Vp **28-31** § – e *om*. M **28** Salomon] Salemon Vp Pd **29** et] etiam Fu Lu | maioribus Pd : minoribus Vp Fu Lu **30** uerberari] uerberare Lu^{ac} **33** secundum] set Vp M^{ac} **34-36** etiam – uerberibus *om.* Lu **34** et *om*. M **36** subiciuntur] subiciunt Vp | tales] exigi *add*. Lu **37** v^{1} *om*. Lu hanc] dis *add.* Vp **38** aliquis *super ras*. Fu **39** xvii] xiiii Lu | iiii] iii M **40** suadente] suad’ M Vp Fu : suade. Pd : suadet Lu | ioco] loco Lu Pd **41** quos *om*. Lu **42** connumerat] connumeratur Lu | in Lu : infra (J̄) M Vp Fu Pd | Sicut] Sit Lu | dignum] de sententia excommunicationis *marg. add*. M

c.1 **1** Quid autem] Quidam Pd | autem] enim Fu (*super ras*.) | timeri] tune Lu | uitium *supra lin*. Vp **2** dicant] dicunt Lu **4** xxiii^{1}] xxiiii Lu | set *om.* Fu | Quis] Qui Pd **5** et – contra^{2} *om.* M | Q vi] xxvi Fu **6** casibus] capitulis Lu | loquuntur] locuntur (*part. ras*.) *add*. Vp | hoc] hic Lu **8** reliquerant] reliquerunt Lu **9** debet] debent Lu | hic et *om*. Lu **10** xxiii] xxiiii Lu **11** Iudeis] Iudei. s. Vp

---

28 D.35 c.9 | D.45 p.c.8 **30** D.35 c.9 **31** D.45 c.8 **37** C.5 q.5 c.4 **39-40** C.17 q.4 c.29 **42** JL 12 180; *App*. 35,1; 1 *Comp*. 5.10.7 (X 5.12.6)
c.1 **3** II Tim 4,2 **4** C.23 q.5 c.33 **4-5** C.23 q.4 c.43 (*v*) **5** C.23 q.6 c.4 **9** D.45 c.5 **10** C.23 q.5 c.33 **11** D.45 c.5

non intelligitur de tali fide, set de fide, id est certitudine ueritatis que uerberibus non est exigenda nisi casualiter, ut v. Q. v. Illi qui.

[c.2] *Neminem*: In titulo hic non premittit nomen concilii quia forte non inuenit. *cede*: id est uerbere. Supra di. xxxv. Ante, contra. Set hoc capitulum intelligitur de uerberatione que fit causa malitie, scilicet ex odio uel ut uerberans timeatur. Vel intelligitur de leuibus excessibus et de clericis maioribus etate uel in sacro ordine constitutis, qui non debent uerberari nisi pro grauioribus excessibus. *clericum*: in maiori ordine constitutum uel in maiori etate. *peccantem*: leui excessu. *non presbiter*: per se uel per alium. *non episcopus*: uel per se uel per alium; immo et si ille meretur uerberari, non tamen episcopus hoc debet facere propria manu, ut di. lxxxvi. Non liceat. *seruitorem*: etate maiorem. *causa exigit*: scilicet clericum talem esse puniendum pro tali excessu, scilicet leui. Alii referunt hoc ad uerberantem, scilicet presbiterum uel episcopum. Et est, si causa exigit aliquem esse puniendum pro uerberatione in tali casu facta. *incorrigibilis*: quia propter prohibitionem non dimittit quin uerberet in tali casu, cum non deberet. *clericus*: uerberans, scilicet presbiter uel episcopus uel alius. *triduo*: Propter hoc uerbum non approbo hanc lectionem quia, infra e. Episcopum, talis iubetur deponi. Set soluunt: Quia tam atrociter potest uerberare quod debet deponi, ut ibi dicitur; tam leuiter quod ob hoc non est

---

12 est] de *add.* Lu **13** est *om.* Lu | exigenda] -genda *super ras.* Fu : extinguenda Lu

[c.2] **1** hic] hoc Lu | non premittit *om.* Lu **2** inuenit] inuenitur Lu | cede] ecclesie Lu **3** Supra] scilicet Lu | di xxxv] xxxv di Lu **5** timeatur] timeat Lu **6** clericis] cunctis Lu **7** grauioribus] grauibus M Fu **9** in *om.* Lu maiori etate] maioritate Fu | peccantem] peccante M Vp Lu | leui] pro leui Fu **10** uel[1]] et Fu[ac] **10-11** non – alium *om.* Fu **11** non] si M **13** seruitorem] seruatorem Vp **13-14** causa exigit *coniec. cum Friedb.* : eam exigit M Vp Pd : si causa exegerit Fu : cam exigit Lu **13-15** causa – excessu Fu[pc] (*super ras.*) **14** clericum talem] cum clericalem Pd | tali] leui Fu **15** scilicet leui *om.* Fu | Alii *marg.* Fu[pc] | referunt] refert Pd **16** est] cum (c̄) Lu **17** puniendum] puıenıēd’ Vp **19** uerberet] clericum *add.* Lu | cum] etiam Lu : *om.* Pd **21** triduo] tibi duo Pd **22** lectionem] lectioneī Vp | quia] ut Fu | e] c Lu | talis *om.* M **23** debet] potest Fu : *om.* Lu **24** ob] ab M Vp

---

14 C.5 q.5 c.4

[c.2] **3** D.35 c.9 **12-13** D.86 c.25 **22** D.45 c.7

dignus depositione, ut hic dicitur. Ergo iuxta modum uerberum illatorum quandoque est deponendus, quandoque aliter puniendus, ut infra e. Cum beatus. Set littera ista non uidetur loqui nisi tantum de clerico sic peccante, qui non est uerberandus in tali casu, set ita suspendendus a communione fratrum per tres dies. Simile v. Q. iiii. In loco. *honore*: id est officii executione uel communione et participatione fratrum et in choro et in capitulo et in mensa et huiusmodi; que communicatio est ei honor et separatio dedecus.

c. 3 *Qui sincera* usque *blandimentis*: in dictis et factis et exeniis et munusculis, ut xxiii. Q. iiii. Debet. Set pactum debet abesse, ut i. Q. ii. Quam pio. Et est arg. quod mitius est agendum cum conuertendis et nuper conuersis quam cum aliis; arg. xxxv. Q. iii. Quod scripsi. *a plano*: id est de plano, scilicet leuiter et suauiter. *aduersitas*: id est aliqua duritia et asperitas. *nam quicumque*: continuatur ad illud, scilicet debent studere blandimentis. *sub hoc uelamine*: id est calliditate, scilicet ut conuertatur. *magis suas*: scilicet ut aliquid ab eis extorqueant, uel ut ab eis timeantur. Et est arg. quod si quis dicit uel facit aliquid quod auctoritate firmare non potest, licet aliter sit, presumitur tamen quod non bono animo uel intentione hoc dicat uel faciat. Optimum simile habetur de hoc vi. Q. i. Si omnia. *irrationabiliter*: quia terroribus et uiolentia. *licuit*: quia inde non sunt puniti ab homine. *superuacue*: quia ob hoc non conuertuntur, ut vi. Q. i. Si omnia et vii. Q. i. Ibi. *quando*: id est ‘quandoquidem’, id est ‘quia’.

---

25 depositione] depositionem Vp Pd | dicitur] exemplo *add*. Lu **26** uerberum] uerborum Lu **27** quandoque – puniendus *om*. Fu Lu aliter] al’ M | e] c Lu **28** nisi] non Pd | tantum *om*. Fu **30** suspendendus] spendendus Vp : suspendendum Pd | dies *supra lin*. Vp **31** est] l *add*. *et exp*. Lu **33** et[2]] in *add*. Lu **34** ei *supra lin*. Vp | honor] h- *supra lin*. Fu dedecus] deditus Lu

c. 3 **1** blandimentis] brandimentis Lu[ac] **2** exeniis] exennis Pd | xxiii] xxiiii Lu **4** nuper] nunc Lu **5** quam] quem Pd **6** leuiter] leıuıı̄ıs Pd **7** aliqua] ā Lu | quicumque] coniungi Lu **9** uelamine] uel Lu | id est] scilicet Fu : et Lu **11** est] cum (c̄) Lu **13** hoc] lxx Lu **17** et vii] xvii Lu

---

27 D.45 c.8 **31** C.5 q.4 c.3

c. 3 **2** C.23 q.4 c.53 **3** C.1 q.2 c.2 **5** C.35 q.2-3 c.20 (Quedam lex; *Quod scripsi* sequitur in §1) **14-15** C.6 q.1 c.7 **17** C.6 q.1 c.7 **17-18** C.7 q.1 c.49

cerimonias: Illa sacrificia dicebantur cerimonie a ‘cera’, quia fiebant cum cereis; uel a ‘carendo’ quasi carimonie, quia tunc carebant et abstinebant a quibusdam escis; uel a ‘chiros’, quod est manus, et ‘monia’, quod est lex, quia omnia huiusmodi legalia in opere manuum consistebant. *ex eorum codicibus*: Simile est de paganis, ut di. xxxvii. Qui de mensa, Si quid. *licentiam*: Set celebrare et exercere illa cerimonialia est peccatum mortale. Vnde Ieronymus: cultus legis ab aduentu Christi non differt ab idolatria. Origenes quoque dicit quod Iudei iam secundum legem non possunt seruire Deo, ut xvi. Q. vii. Et hec. Qualiter ergo dat eis licentiam exercendi talem cultum et ita peccandi mortaliter? Dico quod non dat. Set ‘licentiam’ hic et supra intelligo impunitatem facti, relaxationem pene, scilicet ut non prohibeantur a facto, uel puniantur inde. Simile di. iiii. Denique et xxi. Q. ii. Placuit et xxiii. Q. i. Paratus et xxvii. Q. i. Si qua. Set si Iudei committunt furtum uel sacrilegium uel rapinam uel homicidium et huiusmodi, puniuntur a nobis, ut xvii. Q. iiii. Constituit. Quare ergo non puniuntur de cultu suo, cum peccent mortaliter? Item ab illis eos prohibemus, et si non cessant, puniuntur a nobis. Quare similiter non prohibemus eos a cultu legis, et si non cessant, quare non puniuntur? Ea est ratio diuersitatis, quia ea expresse prohibet lex, hunc autem permittit et precipit. Vel potius ea est ratio, quia eos prohibere a tali suo ritu et cultu per consequentiam esset eos inuitos trahere ad fidem, quod non est faciendum. Set secus est de illis aliis. Preterea cultus ille ex magna parte

---

19 Illa] aut Lu **20** fiebant] faciebant Pd **21** uel *super ras*. Fu **22** chiros] tyros Lu **24** xxxvii] xxxvi Fu **25** licentiam] licentia Pd **27** ab aduentu] ab auentu Vp : ab abuentu Fu (ab abu- *scr*. *man*. *sec*.) **28** quod] quia Vp Iudei] Iud’ri Pd **29** Et hec *om*. Lu **31** dat] datur Pd | licentiam] licentia Pd **33** puniantur] puniatur M Vp **34** Placuit] Prelatus Lu **35** si *om*. Lu Pd | committunt] comitietunt Vp **36** et] uel Fu **38** Quare ergo] Ergo quare Lu | puniuntur] īpuniuntur Vp | cultu] occultu Vp **39** illis] cerimoniis Lu | eos *supra lin*. Lu **40-41** puniuntur – cessant] *om*. Fu **40** Quare] ergo *add*. Vp : et *add*. Lu **41** quare] ergo *add*. Vp **42** ratio] quia eos prohibere *add*. *et exp*. Vp | ea expresse] expresse ea Lu | hunc] hic Lu **44** prohibere] prohibe M : pro- *super ras*. Fu : prohiberi Lu **45** trahere] contrahere Vp **46** ille *supra lin*. Vp

---

19-23 Cf. Du Cange, *Glossarium* ad v. *ceremonia* (2,271) et TLL s.v. *caerimonia* (vol.3, p.100-103); cf. Isidorus Hispalensis, *Etymolog*. 6,19,36 **24-25** D.37 c.11, c.13 **27-28** Hieronymus; non invenitur **29** C.16 q.7 c.9 **34** D.4 c.6 | C.21 q.2 c.2 **34-35** C.23 q.1 c.2 **35** C.27 q.1 c.22 **37** C.17 q.4 c.31

sanctus est et bonus est, set in quibusdam est malus. Non tamen est idolatria, set quasi. Nec illi sunt idolatre, set quasi.

50

47 est[2] *om.* Lu | malus] in malis Lu (*marg.*) : in aliis Pd **49** quasi] ydolatre *add.* Fu[pc]